

**CONTRATANTE: L4B LOGÍSTICA LTDA.**

CNPJ/MF: 24.217.653/0001-95

Endereço: Alameda Santos, 2400, Jardim Paulista,

Cidade/UF: São Paulo/SP

CEP: 01418-200

**PARCEIRO:**

CNPJ/MF:

Endereço:

Cidade/UF:

1. OBJETO

1.1. O objeto deste instrumento é a contratação de transporte de cargas (coleta e entrega) realizadas nas seguintes modalidades ("Serviços"):

a) Coleta e entrega mediante agendamento prévio, pelo PARCEIRO à CONTRATANTE, sem o caráter de exclusividade e dependência econômica;

b) Coleta e entrega, sob demanda da CONTRATANTE, pelo PARCEIRO em horários e dias previamente acordados entre as partes.



1.2. O PARCEIRO declara ter pleno conhecimento das condições do local onde o Transporte será executado, incluindo as condições geográficas, climáticas, logística, de mão-de-obra, entre outros, ou seja, de todos os elementos condicionados à perfeita e integral execução do Contrato. A Região de atuação poderá ser alterada e/ou estendida, mediante acordo entre as Partes.

1.3. As condições comerciais e técnicas, bem como as Relações de Pagamento elaborados pela CONTRATANTE e enviados ao PARCEIRO, farão parte integrante e indissociável do presente Contrato na forma de "Apêndices". Qualquer alteração no escopo ou nas condições contratadas deverá ser realizada por meio de aditivo contratual, firmado pelos representantes legais das Partes, com exceção dos Apêndices que poderão ser alterados desde que comunicados por e-mail pela CONTRATANTE ao PARCEIRO.

1.4. Quaisquer serviços não previstos no Contrato e/ou na Relações de Pagamento elaborados pela CONTRATANTE e enviados ao PARCEIRO só poderão ser executados pelo PARCEIRO após a prévia e expressa aprovação da CONTRATANTE.

2. DEFINIÇÕES E DETALHAMENTO DA CONTRATAÇÃO



2.1. Os Serviços contratados abrangerão coleta e entrega dentro do descritivo do objeto do presente Contrato, podendo ainda serem complementados quando solicitado pela CONTRATANTE o manuseio, movimentação e desconsolidação da carga recebida (sacas e pacotes), comprovação da entrega de cada um dos pacotes (o(s) "Pacote(s)") indicados no sistema da CONTRATANTE (a "Sistema"), dentro dos prazos de coleta e entrega previamente acordados, bem como emissão dos documentos fiscais aplicáveis de acordo com a legislação vigente.

2.1.1 Os profissionais designados pelo PARCEIRO para execução dos Serviços deverão ser cadastrados na Plataforma designada pela CONTRATANTE e, após passar avaliação dos critérios cadastrais, deverão ser treinados e capacitados, em quantidade e qualificação suficientes de forma a atender às necessidades dos Serviços de acordo com este contrato.



2.1.2 Cabe destacar que o PARCEIRO deve garantir que todos os seus profissionais estejam treinados e qualificados de acordo com o Guia de Bolso disponível em: <https://ajuda.loggi.com/hc/pt-br/articles/31323454614669-Guia-de-Bolso> que determinará a qualidade necessária da prestação dos serviços. A Loggi se resguarda no direito de solicitar a troca de qualquer profissional, sem a necessidade de justificativa, devendo o PARCEIRO atender sob a pena de não cumprimento do contrato, podendo inclusive acarretar multa conforme a cláusula 6.3.

2.2. Coleta da carga: Caberá ao PARCEIRO coletar a carga a ser transportada conforme endereço indicado pela CONTRATANTE por meio da sua Plataforma e, no ato de seu recebimento/retirada, conferir os volumes das sacas e dos Pacotes, suas Notas Fiscais, Conhecimentos de Transportes (CTE) e informações constantes na Plataforma. Qualquer divergência, avaria ou falta detectada pelo PARCEIRO deve ser imediatamente comunicada à CONTRATANTE na Plataforma ou de outra forma definida pela CONTRATANTE, sob pena de não serem consideradas posteriormente. O PARCEIRO, enquanto estiver com a carga, deve acondicioná-la em local seguro, livre de intempéries, garantindo sua boa conservação e resguardando os Pacotes de turbacões de terceiros, cientificando a CONTRATANTE de eventuais interferências.

2.3. Transporte dos Pacotes: Cabe ao PARCEIRO executar a entrega dos Pacotes na mesma data da coleta, nos endereços indicados pela CONTRATANTE, utilizando veículos adequados, com manutenção em dia e plenamente regulares perante os órgãos de trânsito.

2.3.1. O PARCEIRO se compromete a respeitar a capacidade máxima de Pacotes transportados nos veículos utilizados, ficando expressamente proibido o transporte de Pacotes em excesso ou acomodados de maneira não segura.

2.4. Da entrega e coleta dos Pacotes: O PARCEIRO deve garantir que os Pacotes estejam invioláveis até o destino final bem como que o destinatário/recebedor do Pacote preencha todos os campos obrigatórios do comprovante de entrega pedidos na Plataforma (incluindo, mas não se limitando nome completo e legível, assinatura e número do RG ou CPF, foto da fachada do local de entrega e/ou qualquer outro dado/documento solicitado pela CONTRATANTE).



2.4.1. Em caso de impossibilidade de entrega (endereço incorreto, destinatário ausente, recusa de recebimento por parte do destinatário e/ou outro motivo), o PARCEIRO deverá registrar o motivo imediatamente na Plataforma. Qualquer outra ocorrência relacionada ao transporte ou aos Pacotes transportados, deve ser informada pelo PARCEIRO à CONTRATANTE por meio de comunicação definido pela CONTRATANTE.

2.4.2. Na hipótese de o PARCEIRO não executar os serviços de coleta e entrega estabelecidos na Cláusula 1.1. na mesma data da solicitação, as consequências previstas nos Apêndices serão aplicáveis, sem prejuízo de apuração de perdas e danos e aplicação da cláusula 6 deste Contrato.

2.5. Responsabilidade e Seguros: Fica estipulada a responsabilidade do PARCEIRO por quaisquer perdas ou danos, materiais ou imateriais decorrentes de sua ação ou omissão, quer seja por ato ou fato praticado por si, seus empregados e prepostos, incluindo, mas não se limitando a, prejuízos relativos a perda, extravio ou avaria dos Pacotes ou sacas transportados, bem como danos causados por atrasos no cumprimento dos prazos de entrega estipulados, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido. A presente estipulação não exclui a responsabilidade objetiva perante terceiros prevista em lei, quando aplicável. O PARCEIRO deverá garantir que os Serviços e os veículos utilizados estão assegurados, conforme detalhamento abaixo:



- A. Os Veículos: A CONTRATANTE recomenda que o PARCEIRO proceda à contratação de seguro dos veículos utilizados na prestação de serviços, inclusive para cobertura de danos materiais, pessoais e morais contra terceiros por ato seu, empregados ou prepostos. A CONTRATANTE não se responsabiliza por fatos decorrentes da operação do veículo, especialmente por danos ou sinistro de qualquer espécie que, por dolo ou culpa, o PARCEIRO causar a si ou a terceiros. Não haverá responsabilidade solidária, subjetiva, objetiva ou subsidiária entre as Partes.
- B. Os Serviços: O PARCEIRO garante que os Serviços ora contratados estão devidamente assegurados por meio do Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga (RCTR- C), se aplicável, com cobertura a partir da coleta das mercadorias até a sua entrega ao destinatário final.

2.5.1. Caso a entrega seja concluída pelo PARCEIRO, mas a CONTRATANTE seja informada, por qualquer meio, que o destinatário final não recebeu o Pacote, o PARCEIRO se compromete a proceder à verificação junto ao destinatário final e comprovar à CONTRATANTE, de acordo com o procedimento determinado no [Guia de Bolso](#), que a entrega foi realmente. Caso o PARCEIRO não comprove que o destinatário final recebeu o Pacote, a CONTRATANTE, à título de indenização, reterá dos valores a serem pagos ao PARCEIRO, o valor integral previsto na nota fiscal do produto bem como eventuais perdas e danos que a CONTRATANTE venha a ter em decorrência disso.

2.5.2. Na hipótese de eventual roubo ou furto dos Pacotes transportados, o PARCEIRO deverá comprovar à CONTRATANTE tal fato mediante apresentação do boletim de ocorrência lavrado em delegacia competente, incluindo CNH e CRLV do veículo e, se houver necessidade, qualquer documento relacionado a ocorrência requerida pela CONTRATANTE, devendo, ainda, o PARCEIRO indenizar a CONTRATANTE pelos produtos sinistrados e extraviados.

2.5.2.1. Para os casos descritos na cláusula supra, independentemente da apresentação do boletim de ocorrência, a CONTRATANTE fica expressamente autorizada a compensar a importância declarada na Nota Fiscal da mercadoria transportada dos valores devidos por ela ao PARCEIRO.

2.5.2.2. O PARCEIRO compromete-se a seguir os procedimentos acerca de sinistros definidos no [Guia de Bolso](#).

2.5.3. Em sendo a CONTRATANTE demandada em virtude de quaisquer eventos envolvendo o transporte executado pelo PARCEIRO, o PARCEIRO obriga-se a suportar o valor total de eventual indenização imposta à CONTRATANTE por quaisquer perdas ou danos, materiais ou imateriais decorrentes de sua ação ou omissão, quer seja por ato ou fato praticado por si, seus empregados e prepostos, incluindo, mas não se limitando a danos causados por atrasos no cumprimento dos prazos de entrega estipulados, bem como com todo e qualquer valor necessário à defesa da CONTRATANTE, inclusive custas e honorários advocatícios.



2.5.4. A CONTRATANTE poderá promover, na forma da lei, a denúncia da lide, nomeação à autoria ou o chamamento ao processo do PARCEIRO, a fim de que este integre a relação processual e arque com a obrigação de indenizar a CONTRATANTE pelos valores desembolsados com o pagamento de eventual indenização a terceiros, hipótese em que o PARCEIRO se compromete a integrar espontaneamente a lide e assumir plena responsabilidade pela defesa de seus atos. Caso a intervenção de terceiros não seja admitida, o direito da CONTRATANTE à indenização respectiva ficará resguardado, podendo a CONTRATANTE, inclusive, compensar o valor total de acordo com a cláusula 3.7 deste contrato, independentemente de medida judicial da CONTRATANTE contra o PARCEIRO.

2.6. Indicadores de Desempenho: Todas as coletas e entregas devem ser realizadas dentro do objetivo acordado e dos termos dos Apêndices.



2.6.1. Fica expressamente acordado que o volume referencial destinado ao PARCEIRO poderá ser vinculado aos indicadores de performance. Dependendo do atingimento deles, a CONTRATANTE tem o direito de diminuir o volume de transporte do PARCEIRO, assim como aumentá-lo se os indicadores mostrarem bom desempenho.

2.7. Avaliação dos Serviços: A CONTRATANTE poderá avaliar a qualidade da execução dos Serviços, podendo sempre que julgar necessário, de acordo com seu exclusivo critério, apresentar reclamações e requerimentos ao PARCEIRO, podendo inclusive recusar tecnicamente a indicação de qualquer prestador de serviço para atingir a qualidade necessária ao desempenho do objeto ora contratado.

2.8. O PARCEIRO declara, para todos os fins:



- I. Ter todos os registros, alvarás e autorizações necessários para o desempenho do Contrato, obrigando-se a assim permanecer durante toda a vigência do Contrato; ter feito todos os estudos necessários para execução do Contrato, tendo plena ciência das condições e das peculiaridades a ele relacionadas, tendo levado todas tais circunstâncias em consideração para assunção das obrigações aqui previstas;
- II. Que nenhum investimento que extrapole os riscos normais de seus negócios foi ou será realizado a fim de celebrar e/ou executar o presente Contrato, não sendo aplicável, portanto, o disposto no parágrafo único do artigo 473 do Código Civil Brasileiro;
- III. Que não realiza qualquer tipo de ato discriminatório, tutelando a dignidade da pessoa humana e respeitando as normas constitucionais vigentes do país, observando, sempre que possível, a diversidade na contratação.;
- IV. Coibirá qualquer forma de assédio com relação aos seus funcionários e prestadores de serviços;
- V. Se encontra em conformidade com os Pactos Internacionais do Trabalho e as leis do país, obrigando-se a:
(i) não utilizar de trabalho forçado ou compulsório, (ii) não utilizar de mão-de-obra em condição análoga a de escravo, (iii) não utilizar de mão de obra infantil nas atividades relacionadas com a execução do presente CONTRATO e, ainda, (iv) respeitar o direito à negociação coletiva de trabalho; e
- VI. Ter plena ciência da regra contida no Art. 157 do Código Civil Brasileiro, de forma que (i) as prestações do Contrato são proporcionais, (ii) está ciente das obrigações assumidas, (iii) foi assessorada por profissionais habilitados a compreenderem os termos do Contrato e (iv) não celebra este Contrato em razão de premente necessidade econômica, financeira ou de qualquer outra natureza.

3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. Os Serviços prestados serão faturados quinzenalmente e pagos pela CONTRATANTE no prazo de 60 (sessenta) dias após a emissão da respectiva Nota Fiscal, conforme os valores acordados em apêndice.

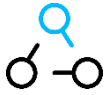


3.1.1. No valor acordado já estão incluídos todos os meios, materiais, embalagens, custos e despesas necessários ao PARCEIRO para a execução dos Serviços, bem como, os tributos e contribuições devidas, inclusive, encargos sociais, trabalhistas e ou tributários de qualquer espécie.

3.1.2. Os valores descritos no caput não serão exigíveis caso ocorra a recusa de qualquer etapa dos Serviços.

3.1.3. O comprovante de depósito bancário, na conta bancária indicada pelo PARCEIRO, será considerado recibo de pagamento, pelo valor nele expresso, dispensado qualquer outro documento para quitação do valor dele constante.

3.2. A nota fiscal de serviços deverá obrigatoriamente:



- I. Ser emitida para o CNPJ da CONTRATANTE por ela indicada. Caso seja emitida de forma incorreta, a nota fiscal deverá ser cancelada e reemitida, sem custo para a CONTRATANTE e, havendo a necessidade de algum dispêndio por parte da CONTRATANTE, a mesma deverá ser reembolsada pelo PARCEIRO;
- II. Conter as seguintes informações: (i) descrição dos serviços efetivamente prestados no período; (ii) todos os tributos a serem retidos; e
- III. A nota fiscal deverá ser emitida dentro dos períodos indicados pela CONTRATANTE.

3.3. Se aplicável e mediante solicitação da CONTRATANTE, o PARCEIRO compromete-se a apresentar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, sob pena de retenção dos valores a serem recebidos, os seguintes documentos:



- a. Comprovante de recolhimento dos tributos federais;
- b. Certidões: (CRF/FGTS www.caixa.com.br), CND conjunta (www.receita.fazenda.gov.br); débitos trabalhistas (www.tst.gov.br) e infrações trabalhistas (consultacpmr.mte.gov.br);
- c. Comprovantes de recolhimento de ISS;
- d. GFIPs com os devidos comprovantes de pagamento/quitação individualizados por funcionários pelo sistema de gerenciamento caixa (conectividade social); e
- e. Em caso de subcontratação pelo PARCEIRO previamente autorizada pela CONTRATANTE nos termos na Cláusula 12.3, apresentar os respectivos comprovantes de pagamento dos valores devidos aos PARCEIROS pelos serviços prestados.

3.4. Caso o PARCEIRO não envie a nota fiscal de serviços no prazo acordado e com as informações obrigatórias, o prazo de pagamento será prorrogado tantos quanto forem os dias de atraso do PARCEIRO, sem a incidência de qualquer multa ou penalidade a que título for.

3.5. Eventuais divergências sobre os valores faturados poderão ser equacionadas e acertadas em faturas posteriores àquela que tiver apresentado a diferença.

3.6. É expressamente vedada a cessão, a qualquer título, do crédito decorrente do presente Contrato, devendo o pagamento ser processado apenas e tão somente diretamente ao PARCEIRO. Nesse sentido, fica vedado ao PARCEIRO promover o desconto de títulos em instituições financeiras ou empresas de factoring ou, ainda, gravar ou onerar a qualquer título eventuais créditos ou direitos de crédito decorrentes da relação comercial com a CONTRATANTE.



3.7. O PARCEIRO autoriza que a CONTRATANTE promova a dedução e/ou retenção de tributos que incidam sobre os montantes a serem pagos ao PARCEIRO (ou por este aos seus colaboradores), conforme exigidos por Lei ou norma a qualquer momento.

3.8. O PARCEIRO autoriza expressamente a CONTRATANTE a efetuar a compensação de todo pagamento ou despesa que incorrer, através de desconto sobre o próximo pagamento que a CONTRATANTE deva fazer ao PARCEIRO, nos termos do artigo 368 do Código Civil Brasileiro.

3.8.1. Caso não haja saldo a ser pago ou este não seja suficiente para cobrir as despesas, o PARCEIRO se obriga a efetuar o pagamento devido em até 05 (cinco) dias do desembolso pela CONTRATANTE.

3.9. O valor acordado é fixo e irrevogável pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data de início da vigência do Contrato. Caso o Contrato se estenda por mais de 12 (doze) meses por vontade expressa das Partes, o valor poderá ser reajustado na periodicidade mínima prevista em lei, com base na variação positiva ou negativa do(s) índice(s) INCTF - Índice Nacional do Custo de Transporte de Carga, mediante negociação prévia das Partes.



3.9.1. Na hipótese de extinção do índice supracitado, os valores passarão a ser reajustados pelo seu substituto legal, ou na sua falta, pelo índice que melhor reflita a variação inflacionária do período.

3.10. Se durante a execução do Contrato forem criados ou modificados os tributos, encargos trabalhistas ou previdenciários de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir o preço ajustado neste instrumento, ele poderá ser revisto pelas Partes e deverá ser formalizado, por escrito, por meio de aditivo contratual, a fim de adequá-lo a essas modificações compensando-se, se for o caso, na primeira oportunidade.

4. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 4.1. Sem prejuízo de todas as obrigações definidas na legislação vigente e no Contrato, o PARCEIRO se obriga, ainda, a:
- I. Fornecer toda mão de obra necessária e habilitada para execução dos Serviços, em quantidade suficiente, reconhecendo a sua exclusiva responsabilidade pela boa execução, solidez, supervisão, controle, direção técnica e fiscalização de seus colaboradores utilizados na execução do Contrato;
 - II. Cumprir integralmente os procedimentos da CONTRATANTE, tais como o [Guia de Bolso](#), treinando seus profissionais em tempo hábil para o cumprimento do contrato.
 - III. Ser totalmente responsável pelo planejamento, programação, gerenciamento e fiscalização da execução do Contrato, não cabendo à CONTRATANTE qualquer encargo administrativo, de horário, ou disciplinar
 - IV. Manter comunicação rápida e frequente com os representantes da CONTRATANTE, mantendo-os atualizados sobre o status de todos os Pacotes, bem como eventuais imprevistos ou ocorrências que impactem os prazos previamente acordados para entrega dos mesmos;
 - V. Seguir todas as orientações e procedimentos estipulados pela CONTRATANTE, descritos no Manual do Transportador Eventual e suas atualizações, que serão enviadas por emails ou outras comunicações por escrito;
 -  VI. Providenciar a devida e adequada conservação, guarda ou proteção de todas as Sacas e Pacotes que estiverem sob sua responsabilidade, devolvendo todo e qualquer insumo de propriedade da CONTRATANTE assim que solicitado, sob pena de arcar com os custos dos mesmos;
 - VII. Cumprir pontualmente os prazos estabelecidos;
 - VIII. Designar um responsável para representar o PARCEIRO, com poderes para receber notificações e determinar providências relativas à execução do Contrato;
 - IX. Cumprir todas as obrigações legais aplicáveis aos Serviços prestados, responsabilizando-se pelas consequências que derivem de seu não cumprimento, nas esferas cível, tributária, previdenciária, trabalhista, penal, etc;
 - X. Arcar com as despesas de alimentação, transporte e hospedagem (se aplicável) de seus colaboradores e parceiros;
 - XI. Utilizar as ferramentas disponibilizadas pela contratante para controle da movimentação da carga, comprometendo-se a manter os dados relativos a todos os Pacotes sempre atualizados e verídicos, de modo a dar visibilidade instantânea sobre eles;
 - XII. Entregar e/ou devolver para a CONTRATANTE ao final do Contrato ou sempre que solicitado, todos os materiais, documentos e arquivos (eletrônicos e físicos) que tenham sido obtidos e/ou desenvolvidos no cumprimento do Contrato;
 - XIII. Respeitar e cumprir os indicadores de desempenho acordados nos Apêndices;
 - XIV. Respeitar e cumprir com o disposto na Política de Tratamento de Dados Pessoais para Fornecedores disponível em <https://www.loggi.com/tratamento-dados-pessoais-fornecedores/>;
 - XV. Responsabilizar-se judicialmente e administrativamente, pela conduta de seus colaboradores, parceiros e prepostos, isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades, e;
 - XVI. Responsabilizar-se por todos os danos ou prejuízos, que vier causar, direta ou indiretamente, à CONTRATANTE ou terceiros a ela relacionados, em decorrência deste Contrato e/ou de cada Pedido de Compras, inclusive danos à imagem da CONTRATANTE.
- 4.1.1. Correm exclusivamente por conta do PARCEIRO, todas as despesas para execução dos Serviços, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, ou qualquer outro, obrigando-se assim ao cumprimento das disposições legais, tanto quanto à remuneração de seus empregados, como nos demais encargos de qualquer natureza e em especial do seguro de acidentes do trabalho.
- 4.1.1.1. A CONTRATANTE, em nenhuma hipótese será responsável por acidentes ou mortes de empregados ou motoristas contratados pelo PARCEIRO, ocorridos durante a prestação dos Serviços.
- 4.1.2. O PARCEIRO declara conhecer e se obriga a cumprir todas as disposições legais pertinentes a sua atividade, especialmente as Leis nº 12.619/2012 e nº 11.442/07, esta última no tocante a contratação de terceiros, obrigando-se, dentre outras medidas, a providenciar o registro dos terceiros perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
- 4.1.3. O PARCEIRO terá total responsabilidade pela execução dos Serviços, respondendo assim pelos atos e omissões que vierem a ser praticados por imperícia, imprudência ou negligência de seus profissionais, bem como por eventuais danos ou ônus que a CONTRATANTE venha a sofrer em decorrência de quaisquer destes atos.
- 4.1.4. O PARCEIRO se responsabilizará por créditos tributários lançados pelas fazendas públicas estaduais, municipais ou federal, decorrentes de quaisquer atos ou omissões decorrentes de culpa *strictu sensu* (negligência, imperícia ou imprudência) e/ou dolo, que tornem a documentação fiscal inidônea para o transporte das mercadorias, ou ainda, que se refiram ao não atendimento à exigências fiscais, tais como, mas não se limitando a essas: apresentação de documentação fiscal em postos fiscais de fronteira e lacres de malotes fiscais.

4.1.5. O PARCEIRO deverá responder por multas, taxas, infrações de qualquer natureza pela ausência de licenças necessárias para a prestação dos Serviços.

4.1.6. Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, o PARCEIRO se compromete a apresentar em até 05 (cinco) dias corridos toda documentação de regularidade da sua atividade, seja mediante certidões negativas de débito, guias de recolhimento, folha de pagamento/ficha financeira, INSS e FGTS, comprovante de quitação dos encargos trabalhistas, dos encargos sociais, previdenciários e fiscais relativamente a seus empregados e aos tributos relacionados com o transporte de carga, ou qualquer outro documento que a CONTRATANTE julgue necessário. Caso o PARCEIRO não atenda à solicitação no prazo estabelecido, a CONTRATANTE poderá (i) suspender os pagamentos com base no art. 476 do Código Civil, (ii) exigir encargos legais ou contratuais, inclusive multas, (iii) suspender pagamentos e/ou (iv) suspender ou terminar o Contrato, a critério da CONTRATANTE.

4.1.7. É vedado ao PARCEIRO a utilização do nome, razão social, marcas, patentes ou qualquer outra propriedade

intelectual ou não da CONTRATANTE, assim como utilizar os logotipos da CONTRATANTE em quaisquer comunicados públicos, anúncios, relatórios de vendas, embalagens de produtos, cartazes, materiais de escritório, literatura impressa, publicidade ou "websites", etc, sem antes ter obtido a aprovação prévia e escrita da CONTRATANTE e firmar documento específico para tanto.

4.2. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Disponibilizar a carga ao PARCEIRO para coleta e entrega;
- b) Pagar ao PARCEIRO pelos serviços executados na forma e prazo estabelecidos no presente Contrato, e;
- c) Sempre que exigido pela legislação vigente, reter dos pagamentos devidos para a CONTRATADA as importâncias correspondentes às contribuições e/ou tributos que incidam ou que venham a incidir sobre os referidos pagamentos, e pagar as referidas contribuições e/ou tributos aos órgãos públicos competentes.

5. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA, SOCIETÁRIO, ETC.



5.1. Não se estabelece, por força do presente Contrato, qualquer vínculo empregatício por parte da CONTRATANTE com relação ao PARCEIRO e seus eventuais empregados e prepostos utilizados na execução dos Serviços ora contratados, correndo exclusivamente por conta do PARCEIRO, todas as despesas com esse pessoal, inclusive encargos da legislação trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se assim ao cumprimento das disposições legais, tanto quanto à remuneração de seus empregados, como nos demais encargos de qualquer natureza.

5.2. O PARCEIRO deverá responder as reclamações trabalhistas movidas por seus empregados e/ou de suas subcontratadas contra a CONTRATANTE, comparecendo em audiência e apresentando defesa, para reconhecimento de vínculo empregatício ou quaisquer outros direitos trabalhistas, arcando com todos os ônus daí decorrentes, inclusive quando houver eventuais condenações, pleiteando a exclusão da CONTRATANTE do processo.

5.2.1. Na hipótese de reclamação trabalhista promovida por empregados, ex-empregados e/ou colaboradores a qualquer título do PARCEIRO e/ou de suas subcontratadas face à CONTRATANTE, mesmo que a CONTRATANTE esteja sendo demandada de forma subsidiária ou solidária, originária do Contrato e/ou de quaisquer outros pactos firmados entre as Partes, referentes à execução do Objeto, incluindo, mas sem se limitar, o reconhecimento de vínculo ou enquadramento em categoria profissional e débitos convencionais e legais trabalhistas, a CONTRATANTE reterá dos pagamentos devidos ao PARCEIRO o valor efetivamente pago em ações de natureza trabalhista, cível e previdenciária movidas por seus empregados, incluindo despesas de honorários advocatícios ou sucumbenciais, custas e depósitos judiciais para defesa no processo.

5.2.2. Os valores efetivamente pagos pela CONTRATANTE pela condução dos processos judiciais movidos contra si por empregados do PARCEIRO ou de suas empresas subcontratadas, bem como as eventuais despesas de transporte, estadia de prepostos e alimentação, nos casos de reclamações trabalhistas que requeiram tal deslocamento, poderão ser regularmente retidos pela CONTRATANTE dos pagamentos devidos ao PARCEIRO ou reembolsados pelo PARCEIRO à CONTRATANTE, mediante comprovante das despesas.

5.2.3. O previsto na cláusula acima é também aplicável às hipóteses em que ocorrer demanda contra a CONTRATANTE, em foros diversos do trabalhista, por parte de terceiros alegadamente prejudicados por ato ou fato do PARCEIRO, de suas subcontratadas, seus colaboradores ou outros, em decorrência da execução do Contrato.

5.3. É de exclusiva responsabilidade do PARCEIRO a elaboração e guarda de toda a documentação exigida pela legislação de segurança, higiene e medicina do trabalho, eventualmente exigíveis em suas atividades.

5.4. A CONTRATADA se compromete a observar o durante a vigência desse CONTRATO o disposto no artigo 4º-B da Lei 6.019/74.

5.5. Não se estabelece, ainda, qualquer relação ou vínculo societário do PARCEIRO ou de seus eventuais empregados e prepostos com a CONTRATANTE, que permanecerá livre de quaisquer responsabilidades e/ou obrigações com relação ao PARCEIRO, direta ou indiretamente. Igualmente, o Contrato não implicará em relação de representação comercial, mandato ou agência, não podendo qualquer das Partes representar a outra a qualquer título.



6. PRAZO E RESCISÃO

6.1. Vigência: O contrato vigorará por prazo indeterminado.



6.2. Encerramento: O Contrato poderá ser encerrado:



6.2.1. De forma imotivada: É facultado a qualquer das Partes, a qualquer tempo, rescindir este instrumento de forma unilateral e imotivada mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem ônus.

6.2.2. De forma motivada: Não obstante o estabelecido na Cláusula 6.2.1. acima, este Contrato poderá ser rescindido por justo motivo, sem o cumprimento de aviso prévio, nas seguintes hipóteses:

- a) Descumprimento das obrigações do presente Contrato pelo PARCEIRO;
- b) Identificação por parte da CONTRATANTE de qualquer desvio e/ou fraude cometida pelo PARCEIRO ou seus prepostos em relação à CONTRATANTE e/ou seus clientes na execução dos serviços objeto deste Contrato;
- c) Em caso de insolvência, falência, desaparecimento, liquidação judicial ou extrajudicial do PARCEIRO;
- d) Ordem de Autoridade Pública para suspensão da execução dos Serviços em decorrência de violação da Legislação Aplicável ou de ausência de Licenças e Autorizações pelo PARCEIRO; e
- e) Em caso de alteração direta ou indireta do controle do PARCEIRO, em caso qualquer forma de reorganização societária do PARCEIRO ou ainda em caso de alienação de parte substancial dos ativos do PARCEIRO ou reorganizações que impliquem alienação de controle ou que, de qualquer forma, a critério da CONTRATANTE, impliquem risco de diminuição da qualidade dos Serviços.



6.3. Se o Contrato for extinto ou não, independentemente da decisão pela CONTRATANTE em manter ou não o contrato, em decorrência de qualquer das hipóteses previstas nas alíneas acima ou o aviso prévio disposto na cláusula 6.2.1. não seja cumprido, a Parte infratora arcará com uma multa, não compensatória, equivalente à 20% (vinte por cento) calculado sobre a média dos últimos 3 (três) faturamentos mensais do PARCEIRO, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.



6.3.1. Na hipótese de rescisão antes de 3(três) meses de vigência, para fins de cálculo da multa será considerada a média de todos os faturamentos do PARCEIRO até o momento da rescisão.

6.3.2. Poderá a CONTRATANTE apresentar acerto de contas final do contrato somente após 60 (sessenta) dias do encerramento do contrato, de forma a transparecer o real saldo de devedor de responsabilidade do PARCEIRO, tendo em vista as rotas executadas e para a devida quitação de acordo com esse contrato.

6.4. Independentemente da forma ou do motivo da extinção do Contrato, permanecerão em pleno vigor as cláusulas relativas ao sigilo de informações confidenciais, responsabilidades judiciais e legais, inclusive trabalhistas.

7. CONFIDENCIALIDADE



7.1. É vedado às partes, seus agentes, representantes, empregados e/ou PARCEIRO revelar ou divulgar quaisquer informações relativas aos negócios das demais partes e das empresas do grupo econômico de tais partes, incluindo, mas não se limitando a, informações tecnológicas, comerciais, propriedade intelectual, informações técnicas, financeiras ou documentos (físicos ou digitais) relacionados com quaisquer trabalhos, projetos, arquivos, programas, registros, amostras, dentre outros que tais partes venham a ter conhecimento ou acesso, direta ou indiretamente, reveladas ou obtidas em virtude do presente contrato, de forma oral ou escrita, acordando e outorgando as partes a presente cláusula de confidencialidade, que vincula as partes e seus sucessores legais.

- 7.2. A presente cláusula de confidencialidade também se aplica ao próprio instrumento ora firmado, ou seja, nenhuma das Partes poderá, sem anuência da outra, expor o presente contrato para quaisquer terceiros, excluídas apenas as hipóteses de determinação legal para tanto.
- 7.3. Em caso de descumprimento da presente cláusula de confidencialidade, a Parte infratora deverá ressarcir a Parte lesada de todas as perdas e danos experimentados em decorrência de tal violação, desde que devidamente comprovados.
- 7.4. As obrigações de manutenção de confidencialidade previstas nesta cláusula deverão continuar a ser observadas pelas partes mesmo após o término ou rescisão deste instrumento.

8. CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR

8.1. São considerados motivos de caso fortuito ou força maior para descaracterizar inadimplência das cláusulas e condições deste contrato, a interrupção dos meios ou vias de transportes ou inundação, calamidade pública, acidente que implique em retardamento na execução dos serviços contratados, chuvas copiosas e suas consequências e outra que se enquadrem no texto do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil.

9. DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



9.1. Dos acessos aos sistemas: O PARCEIRO reconhece sua total responsabilidade quanto às credenciais de acesso que receber da CONTRATANTE em decorrência da prestação dos serviços firmados, assumindo ciência de que não deverá compartilhar com terceiros os dados de acessos fornecidos.

9.2. O PARCEIRO reconhece ainda que tais dados são de uso pessoal e intransferível, devendo cada usuário possuir suas próprias credenciais respeitando as políticas de senha dos sistemas em questão.

9.3. É vetado o compartilhamento ou cessão dos acessos disponibilizados para cumprimento deste acordo.

9.3.1. O PARCEIRO reconhece que a violação da presente cláusula pode se caracterizar como violação das obrigações contratuais, podendo inclusive acarretar multa conforme a cláusula 6.3.

9.4. É de responsabilidade do PARCEIRO solicitar a CONTRATANTE a revogação de acessos quando o seu pessoal não fizer mais parte da operação.

9.5. Das Modificações em Sistemas (propriedade intelectual): nenhum direito de propriedade intelectual atualmente existente, ou que venha a ser adquirido ou licenciado pela CONTRATANTE, será outorgado ou transferido ao PARCEIRO, salvo possíveis licenças de uso que deverão ser objeto de instrumento específico e durante o tempo de vigência do contrato.

9.6. É vedado ao PARCEIRO realizar modificação, cópia total ou parcial de qualquer sistema/serviço de propriedade da CONTRATANTE que eventualmente o PARCEIRO tenha acesso em decorrência do presente contrato.

9.7. Incidentes de Segurança: o PARCEIRO se compromete a manter controles técnicos e organizacionais de modo a garantir a gestão de ameaças que eventualmente comprometam a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de Informações fornecidas pela CONTRATANTE, causando Incidentes de Segurança da Informação, incluindo ações como:

- (i) detectar e comunicar, se aplicável, eventos que indiquem Incidente de Segurança da Informação;
- (ii) permitir avaliação e medidas corretivas tempestivas.

9.8. Notificações: o PARCEIRO deverá, no caso de Incidente de Segurança da Informação relacionado a sistemas ou informações pertinentes à entrega de serviços contratados (i) informar ao time de respostas a incidentes da CONTRATANTE (CSIRT), em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas, através do email csirt@loggi.com; (ii) tomar medidas de contenção imediatas apropriadas e (iii) enviar a intervalos regulares aprovados pela CONTRATANTE, o status do incidente a ações tomadas para contenção e correção dos danos.

9.8.1. O comunicado deve conter no mínimo: data e hora o evento, detalhes sobre o fato, relação dos dados envolvidos no incidente, sistema em que o incidente ocorreu e quais medidas iniciais foram tomadas.



10. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

10.1. O PARCEIRO reconhece e concorda que, na execução do Contrato, poderá ter acesso ou utilizar informações (os "Dados Pessoais"), que identificam os empregados, contratados, prepostos, clientes, fornecedores e demais colaboradores da CONTRATANTE. O PARCEIRO concorda e aceita que todos os Dados Pessoais, que a CONTRATANTE venha a fornecer ao PARCEIRO, ou que o PARCEIRO venha a receber por conta e em nome da CONTRATANTE, serão por ela utilizados unicamente para o cumprimento e execução do objeto do Contrato. O PARCEIRO não poderá usar os Dados Pessoais para nenhuma outra finalidade, exceto para o fim de prestar os Serviços ora contratados à CONTRATANTE.



10.2. O PARCEIRO obriga-se a: (i) adotar todas as medidas de segurança, técnicas e organizacionais, sob os aspectos comercial e legal, para proteger os Dados Pessoais contra acessos ou aquisição não autorizados e indevidos; (ii) proteger os Dados Pessoais contra a utilização ou a

divulgação ilegítima dos mesmos; (iii) não divulgar os Dados Pessoais a terceiros (incluindo-se, sem limitação, a qualquer das afiliadas (sociedade controladora, controladas ou sob controle comum do PARCEIRO), sem o consentimento prévio e escrito da CONTRATANTE; (iii) não subcontratar qualquer de seus direitos e obrigações sob este Contrato, sem o consentimento prévio e escrito da CONTRATANTE, conforme estabelecido no Contrato; (iv) dar tratamento e manter os Dados Pessoais em estrita confidencialidade, nos termos da Cláusula de Confidencialidade do Contrato.

10.3. Respeitar e cumprir com o disposto na Política de Tratamento de Dados Pessoais para Fornecedores disponível em <https://www.loggi.com/tratamento-dados-pessoais-fornecedores/>.

10.4. Após término ou rescisão do presente contrato, garantir que todos os dados tratados sejam devolvidos/eliminados de sua base de dados, salvo por necessidade de obrigação legal respeitando o prazo de sua manutenção.

11. REGRAS DE COMPLIANCE E ANTICORRUPÇÃO

11.1. O PARCEIRO obriga-se a observar e cumprir rigorosamente a legislação brasileira anticorrupção e contra a lavagem de dinheiro, federal, estadual e municipal, incluindo a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e a Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998 ("Leis Anticorrupção").



11.2. O PARCEIRO declara e garante que não está envolvido ou irá se envolver, direta ou indiretamente, durante o cumprimento das obrigações previstas neste Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos das Leis Anticorrupção (i) por seus representantes, administradores, sócios ou acionistas, assessores, consultores e partes relacionadas; (ii) pelos diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores ou consultores de suas partes relacionadas.

11.3. O PARCEIRO declara e garante, por si e seus representantes, administradores, sócios ou acionistas, assessores, consultores direta ou indiretamente, que:

- Não se encontra sob investigação em virtude de denúncias de suborno e/ou corrupção;
- Não integra o polo passivo de um processo judicial e/ou administrativo em curso ou foi condenado ou indiciado sob a acusação de corrupção ou suborno;
- Não ofereceu, prometeu, pagou ou autorizou o pagamento em dinheiro, deu ou concordou em dar presentes ou qualquer coisa de valor e, durante a vigência do Contrato, não irá ofertar, prometer pagar ou autorizar o pagamento em dinheiro, dar ou concordar em dar presentes ou qualquer coisa de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar ilícitamente a quaisquer das Partes e/ou seus negócios;
- Não irá receber, transferir, manter, usar ou esconder recursos que decorram de qualquer atividade ilícita, bem como não irá contratar como empregado ou de alguma forma manter relacionamento profissional com as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com atividades criminosas;
- Os atuais representantes do PARCEIRO não são funcionários públicos ou empregados do governo;
- Informar imediatamente, por escrito, qualquer nomeação de seus representantes como funcionários públicos ou empregados do governo, em tal hipótese cabendo à CONTRATANTE o direito de declarar rescindido o Contrato.

11.4. O não cumprimento pelo PARCEIRO das Leis Anticorrupção ou do disposto nesta Cláusula será considerado infração grave ao Contrato e conferirá à CONTRATANTE o direito de declarar rescindido imediatamente o Contrato, sem qualquer ônus para a mesma, sendo o PARCEIRO responsável pelas perdas e danos, nos termos da lei aplicável.

11.5. O PARCEIRO declara, ainda, ter conhecimento prévio do inteiro teor do Código de Ética e Conduta da CONTRATANTE, comprometendo – se a observá-lo integralmente durante a vigência do presente Contrato.



12. DISPOSIÇÕES GERAIS



12.1. **Princípios norteadores do Contrato:** As Partes garantem que agirão de acordo com os princípios da boa-fé, ética, confiança e lealdade comercial, abstendo-se cada Parte de adotar comportamento que prejudique os interesses comerciais da outra Parte. O PARCEIRO se compromete a executar suas tarefas de modo prudente e diligente, levando em conta a todo instante a confiança depositada pela CONTRATANTE em sua conduta, na qualidade dos trabalhos a serem desenvolvidos e nos resultados a serem atingidos.

12.1.1. As Partes declaram que todas as suas atividades comerciais são desenvolvidas com base no respeito aos interesses sociais, nos direitos trabalhistas fundamentais e no desenvolvimento sustentável, além de agirem em estrita observância aos melhores princípios da moral e da ética, sendo comprometidas com a busca contínua de melhores condições de trabalho, com a preservação do meio ambiente e com a erradicação de qualquer tipo de trabalho ilegal e de práticas discriminatórias.

12.2. **Regularidade e Capacidade de cumprimento das obrigações:** O PARCEIRO se obriga a exhibir, a qualquer tempo e mediante solicitação da CONTRATANTE, as certidões expedidas pela União, Estado e Municípios, pelo Poder Judiciário e pelas Autarquias e Agências Reguladoras, para fins de comprovar a sua regularidade e capacidade para cumprir as obrigações e arcar com as responsabilidades assumidas por força do Contrato, sempre que solicitado.



12.3. **Subcontratação:** A subcontratação do objeto contratado é vedada em qualquer hipótese, ressalvada a prévia e expressa aprovação da CONTRATANTE. Na ocorrência de subcontratação, o PARCEIRO, desde já, assume total responsabilidade pelas ações e trabalhos executados por qualquer Subcontratada, bem como deve garantir que esta última cumpra integralmente suas obrigações relativas a encargos sociais, previdenciários, trabalhistas ou fiscais, bem como os demais tributos, encargos e despesas decorrentes de suas atividades e de seu pessoal. O PARCEIRO deverá garantir que a subcontratada possua níveis adequados de proteção de dados e segurança da informação, tenha ciência das obrigações contidas no presente contrato e suas responsabilidades.

12.3.1. Sempre que o PARCEIRO submeter à aprovação da CONTRATANTE uma subcontratação, o PARCEIRO deverá enviar dados detalhados do terceiro que pretende subcontratar, o tipo de Serviço especializado a ser PARCEIRO e outras informações que a CONTRATANTE possa solicitar para avaliação do pedido formulado.

12.3.2. O PARCEIRO responde pelos atos e omissões que vierem a ser praticados por imperícia, imprudência ou negligência da subcontratada e de seu pessoal, bem como por perdas, danos ou ônus que a CONTRATANTE venha a sofrer em decorrência de quaisquer destes atos ou omissões sendo esta última sempre mantida livre e isenta de quaisquer reivindicações civis, criminais, contratuais, trabalhistas e previdenciárias derivadas da subcontratação.

12.4. **Cessão:** É expressamente vedada ao PARCEIRO: (i) a cessão, parcial ou total, do Contrato; (ii) a cessão a qualquer título dos créditos emergentes do Contrato; e (iii) vincular os valores do Contrato a garantias ofertadas a terceiros.



12.4.1. O PARCEIRO deverá, na hipótese de retirada de sócios, cessão, transferências de quotas, admissão de novo sócio ou qualquer alteração do contrato social, submeter a alteração de seu contrato social previamente a CONTRATANTE para que esta examine as eventuais repercussões sobre o presente contrato.

12.5. **Tolerância:** Qualquer omissão ou tolerância das Partes na exigência do cumprimento dos termos e condições deste instrumento e dos seus Apêndices aplicáveis, ou no exercício das prerrogativas deles decorrentes, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará o direito da parte contrária de exercê-la a qualquer tempo.



12.6. **Prevalência e Quitação:** A presente contratação consubstancia o entendimento atual das Partes sobre o seu objeto, e substitui todo e qualquer outro contrato, proposta ou documento anterior firmado ou que colida ou venha a colidir com os seus termos, razão pela qual as Partes outorgam-se, neste ato, a mais plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação das obrigações cumpridas até a presente data, para nada mais pretenderem ou reclamarem uma da outra, a qualquer tempo, título ou pretexto, antes da assinatura deste instrumento.

12.7. **Exclusividade:** Nenhuma disposição constante no Contrato poderá ser interpretada de modo a considerar-se a existência de qualquer obrigação de qualquer das Partes de contratar os Serviços exclusivamente da outra, podendo qualquer das Partes, ao seu exclusivo critério e sem que isto gere qualquer direito à outra Parte, contratar os mesmos serviços junto a qualquer terceiro, a qualquer tempo e título.

12.8. **Notificações:** Todas as notificações, intimações ou comunicações referentes ao Contrato produzirão efeito vinculante somente se forem realizadas por escrito e enviadas, por carta registrada para o endereço constante no Quadro Resumo do Contrato, ou por correio eletrônico (com aviso de recebimento) aos destinatários descritos no Quadro Resumo.



12.9. **Assinatura Eletrônica:** O PARCEIRO declara que (a) foi dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de todas as disposições pactuadas; (b) o Contrato possui objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita e não defesa em lei; (c) os signatários possuem poderes de representação válidos e eficazes na forma de seus atos societários; (d) concorda que o Contrato, bem como qualquer aditamento, sejam assinados eletronicamente mediante o uso de ferramenta DocuSign ou outra que venha a

ser utilizada pela CONTRATANTE; e (e) que aceitam a assinatura eletrônica como manifestação válida de vontade.

13. FORO CONTRATUAL



13.1. Fica eleito o foro de São Paulo/São Paulo, domicílio da sede da CONTRATANTE, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil alterado pela Lei nº 14.879/2024, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir toda e qualquer questão oriunda deste Contrato e/ou de qualquer Apêndice.

13.2. As Partes dispensam a assinatura física do presente Contrato a qual se aperfeiçoará com a aposição da assinatura eletrônica dos representantes legais e testemunhas de todas as Partes, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2.

13.3. As Partes declaram a veracidade de seus endereços eletrônicos, bem como autorizam o uso para todos os atos diretamente relacionados a este Contrato e/ou de qualquer Pedido de Compras, conforme a regulamentação aplicável.

13.4. As Partes, por estarem justas e contratadas, declaram ter lido, compreendido e achado conforme este Contrato, e por tal razão assinam o Contrato para que ele produza seus fins e efeitos de direito.

São Paulo/SP,